

감사결과 처분요구서

주의 요구

제 목 산업안전보건관리비 계약 서류 확인 소홀

관 계 부 서 강화사업소

내 용

1. 관련규정

산업안전보건관리비는 산업재해의 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용을 말하며, 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 같은법 시행규칙 제89조(산업안전보건관리비의 사용)에 따라 산업안전보건관리비를 계상 및 사용하도록 규정하고 있으며, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 통해 산업안전보건관리 계상 및 사용 방식에 대한 세부적인 내용을 정하고 있습니다.

특히, 고용노동부는 산업안전보건관리비가 공사의 입찰과정에서 낙찰률을 적용받아 당초 계상된 안전관리비에 비해 실제 안전관리비가 감액 적용되는 문제를 해소하여 건설공사의 안전 확보를 위한 충분한 비용을 확보함으로써 건설사고를 예방하고자 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 제51조를 개정하였으며, 개정된 제51조(적용절차) ②항에는 발주자와 계약을 체결하기 위해 입찰에 참가하는 건설사업자 또는 주택건설등록업자는 입찰금액 산정 시 발주자가 제1항에 따라 공사원가계산서에 계상된 안전관리비를 조정 없이 반영하여야 한다고 명시하고 있습니다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 강화사업소에서는 [표]과 같이 계약상대자가 제출한 계약내역서가

원가계산서에 의한 예정가격 작성 시 산정된 금액을 조정없이 산업안전보건관리비로 계상하여야 하나 낙찰률을 적용하여 계상하여 정산한 사실이 있습니다.

[표] 산업안전보건관리비 조정 반영 내역

[단위 : 천원]

연 번	사업명	공사기간		업체명	계약 금액	안전관리비 금액		비고
		계약일	준공일			설계	계약	
1	강화사업소 시설물 보수보강 공사	2022.11.23	2022.12.13	(주)○○○	19,800	438	0	
2	녹지대 관리공사	2023.03.31	2023.10.27	(주)○○○	20,790	334	317	
3	산화구 포기장치 보수 공사	2024.11.13	2024.12.12	(주)○○○	19,996	482	446	

※ 강화사업소 자료 재구성

3. 관계부서 의견

감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

조치할 사항 강화사업소에서는

[주 의] 공사 계약시 「산업안전보건법」 및 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」 등을 확인하시어, 산업안전보건관리비의 계상 및 사용 등에 철저를 기하여 지침의 의도대로 건설사고 예방을 위해 만전을 기하여 주시기 바랍니다.